

AI2 Master Test Contract — Body

HỢP ĐỒNG MẪU KIỂM THỬ AI2 — KHÔNG DÙNG ĐỂ KÝ KẾT

Tài liệu hư cấu phục vụ kiểm thử AI2. Tên pháp nhân, mã số thuế, số tiền, ngày tháng và điều khoản trong tài liệu này không phải dữ liệu pháp lý thật. Các mâu thuẫn và thiếu hụt được giữ lại có chủ đích để kiểm tra khả năng trả `NEEDS\_REVIEW` hoặc `INSUFFICIENT\_EVIDENCE`.

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ

Số: AI2/TEST/2026-001

Ngày ký: 15/09/2026

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 1. Các bên

Bên A — Công ty TNHH Giải pháp ABC

MST: 0311111111

Địa chỉ: 123 Đường Mẫu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn An — Chức vụ: Giám đốc

Bên B — Công ty Cổ phần Thiết bị XYZ

MST: 0322222222

Địa chỉ: 456 Đường Kiểm thử, Thành phố Hà Nội

Đại diện: Trần Thị Bình — Chức vụ: Tổng giám đốc

Bên C — Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định DEF

MST: 0333333333

Vai trò: đơn vị kiểm định độc lập theo Phụ lục 6.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Ngày làm việc là ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết theo quy định áp dụng tại Việt Nam.
- Ngày là ngày dương lịch liên tục, trừ khi điều khoản cụ thể ghi rõ "Ngày làm việc".
- Nghiệm thu là việc Bên A xác nhận khối lượng và chất lượng hoàn thành bằng biên bản có chữ ký của đại diện được ủy quyền.
- Thiết bị là các hạng mục có mã TB-01 đến TB-04 tại Phụ lục 1.
- Hồ sơ thanh toán hợp lệ gồm đề nghị thanh toán, hóa đơn, biên bản nghiệm thu và bảng đối chiếu khối lượng.

Điều 3. Phạm vi công việc

- Bên B cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng hệ thống giám sát năng lượng cho nhà máy của Bên A.
- Phạm vi gồm phần cứng, phần mềm, cấu hình ban đầu, đào tạo và bảo trì trong thời hạn bảo hành. Thông số kỹ thuật chi tiết ở Phụ lục 1.

3. Bên C thực hiện kiểm định độc lập khi có yêu cầu nghiệm thu hoặc khi hai bên có tranh chấp về thông số đo.
4. Các công việc ngoài Phụ lục 1 phải được xác nhận bằng văn bản; email đơn phương không làm thay đổi phạm vi hợp đồng.

Điều 4. Giá trị, tiền tệ và thuế

1. Giá trị phần thiết bị và dịch vụ bằng 1.000.000.000 VND chưa bao gồm VAT, trừ khi bảng giá ở Phụ lục 1 ghi khác.
2. Một dòng thiết bị dự phòng tại Phụ lục 3 được báo giá 100 USD. Khoản USD này không được tự động quy đổi sang VND nếu chưa có tỷ giá và ngày áp dụng được hai bên xác nhận.
3. Giá trị bằng chữ trong biên bản nghiệm thu phải được đối chiếu với số tiền bằng số. Nếu hai anchor không khớp, chỉ ghi nhận sai khác để rà soát.

Điều 5. Tiến độ, giao hàng và nghiệm thu

1. Bên B giao đợt 1 trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký.
2. Bên A phản hồi hồ sơ nghiệm thu trong 05 Ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Việc phản hồi sau 05 ngày không mặc nhiên là nghiệm thu.
3. Khối lượng hoàn thành phải được xác định theo mã hàng, đơn vị, số lượng, đơn giá và tình trạng nghiệm thu trong bảng tương ứng.
4. Trường hợp bảng bị thiếu dòng hoặc thiếu ô, không được coi phần thiếu là số 0 và không được tự tính tổng hoàn chỉnh.

Điều 6. Tạm ứng và thanh toán

1. Bên A tạm ứng 30% trong 10 Ngày làm việc kể từ khi nhận bảo lãnh tạm ứng và hồ sơ hợp lệ.
2. Bên A thanh toán 60% trong 15 Ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu từng đợt và nhận đủ hóa đơn, biên bản nghiệm thu, bảng đối chiếu.
3. 10% còn lại được giữ lại đến khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành, trừ khi Phụ lục 2 có quy định khác.
4. Thanh toán sau nghiệm thu chỉ bắt đầu khi đủ cả hai điều kiện: biên bản nghiệm thu hợp lệ và bộ hồ sơ thanh toán hợp lệ.

Điều 7. Phạt và giới hạn trách nhiệm

1. Chậm giao thiết bị bị phạt 0,2% giá trị phần chậm giao cho mỗi ngày.
2. Chậm khắc phục lỗi phần cứng bị phạt 0,1% giá trị phần lỗi cho mỗi ngày.
3. Tổng mức phạt theo thân hợp đồng không vượt quá giới hạn được ghi trong hồ sơ thương mại. Phụ lục 1 và Phụ lục 2 có các con số khác nhau; AI2 phải giữ cả hai nguồn và không tự chọn bên thắng.

Điều 8. Bảo hành, bảo mật và dữ liệu

1. Thời hạn bảo hành thiết bị là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu cuối cùng.
2. Mật khẩu, dữ liệu vận hành và tài liệu kỹ thuật là thông tin bảo mật.

3. Điều 8.3 dẫn chiếu Phụ lục 7 về bảo mật, nhưng Phụ lục 7 không nằm trong bộ hồ sơ kiểm thử này. Không được tự tạo nội dung Phụ lục 7.
4. Dữ liệu đo đạc được dùng để kiểm tra kỹ thuật, không làm phát sinh quyền sở hữu đối với dữ liệu của bên còn lại nếu chưa có thỏa thuận riêng.

Điều 9. Sửa đổi, phụ lục và quan hệ giữa các nguồn

1. Phụ lục là một phần của Hợp đồng khi được các bên ký hoặc xác nhận hợp lệ.
2. Phụ lục 1 sửa thông số kỹ thuật và giá của một số thiết bị.
3. Phụ lục 2 sửa định nghĩa “Ngày làm việc” và thời hạn thanh toán.
4. Phụ lục 3 là bảng khối lượng; Phụ lục 4 là bảng tiếp trang; Phụ lục 5 có subtotal và footnote; Phụ lục 6 có header hai tầng.
5. Phụ lục 8 có hai bảng cùng số cột nhưng khác tiêu đề; không được gộp chỉ vì cùng số cột.
6. Phụ lục 9 chứa một đoạn song ngữ có khác biệt nghĩa; phải giữ cả hai bản.
7. Phụ lục 10 ghi nhận một đề xuất sửa đổi nhưng không có câu chấp thuận rõ; không được kết luận đó là sửa đổi có hiệu lực.
8. Nếu các nguồn không đủ để xác định quan hệ hoặc thứ tự hiệu lực, kết quả phải là `NEEDS\_REVIEW` hoặc `INSUFFICIENT\_EVIDENCE`.

Điều 10. Các trường hợp không đánh số

Khối ghi chú vận hành bên dưới là nội dung hợp đồng nhưng không có số điều: Trong thời gian chạy thử, hai bên có thể trao đổi bằng email về lịch kỹ thuật. Trao đổi này chỉ là bằng chứng thực hiện, không tự động thay đổi giá, phạm vi, thời hạn hoặc thứ tự ưu tiên của Hợp đồng.

Điều 11. Bất khả kháng và thời hạn

1. Sự kiện khách quan làm gián đoạn giao hàng phải được thông báo trong 05 Ngày làm việc kể từ khi phát sinh.
2. Thời hạn hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày ký, trừ khi có phụ lục sửa đổi rõ ràng và có đủ ngày hiệu lực.
3. Không được tự suy ra ngày lịch cụ thể từ cụm “30 ngày kể từ ngày ký” nếu thiếu ngày ký hợp lệ hoặc nguồn ngày bị mâu thuẫn.

Điều 12. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

1. Các bên ưu tiên thương lượng và lập biên bản đối với mọi sai khác về số tiền, bảng, phạm vi hoặc nghĩa vụ.
2. Điều khoản này không trao quyền cho AI2 kết luận bên nào thắng, điều khoản nào đương nhiên có hiệu lực hoặc trách nhiệm pháp lý cuối cùng.

Điều 13. Chữ ký

Hợp đồng được lập thành 03 bản có giá trị kiểm thử như nhau. Bản mẫu này không có chữ ký thật, con dấu thật hoặc giá trị giao dịch.

Đại diện Bên A	Đại diện Bên B	Đại diện Bên C
Nguyễn Văn An	Trần Thị Bình	Lê Văn Minh
Chưa ký — TEST	Chưa ký — TEST	Chưa ký — TEST